

【제 목】 : 약제 실거래가 조사에 따른 상한금액 조정업무 부적정(권고)

【내 용】

○ 약제관리실은 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제13조 제4항제11호 및 「약제의 결정 및 조정 기준」 제8조제2항제13호에 따라 약제 실거래가 조사결과 약제 상한금액 조정 대상이 된 약제의 상한금액을 별표 6에서 정한 기준에 따라 조정하는 업무를 수행하고 있으며,

- 실거래가 조사대상기간 동안 요양기관에서 우리 원으로 청구한 약제내역을 근거로 약제별 가중평균가격*을 산출하여 가중평균가격이 기준상한금액*보다 낮은 경우에는 해당 약제의 상한금액을 가중평균가격으로 인하하며, 이때 인하율은 기준상한금액의 10% 이내로 적용하도록 규정되어 있다.

※ 가중평균가격: 요양기관이 청구한 약제 총액의 합을 총 청구량으로 나눈 가격
기준상한금액: 약제 실거래가 조사 대상기간의 종료일 당시의 약제 상한금액

☞ 참고자료: 【국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙】

제13조(직권결정 및 조정 등) ① ~ ③ (생략)

④ 보건복지부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 이미 고시된 약제의 요양급여 대상여부 및 상한금액을 직권으로 조정하여 고시할 수 있다.

1. ~ 10. (생략)

11. 보건복지부장관이 정하여 고시한 바에 따른 약제 실거래가 조사결과 약제 상한금액 조정 대상이 된 약제

12. ~ 16. (생략)

⑤ ~ ⑥ (생략)

☞ 참고자료: 【약제의 결정 및 조정 기준】

제8조(직권에 의한 결정 및 조정) ① (생략)

② 요양급여기준 제13조제4항에 따른 상한금액의 조정기준은 다음 각 호와 같다. 이 때, 약제의 요양급여대상 여부를 직권으로 조정하는 경우 6개월 이내의 기간을 정하여 그 적용을 유예할 수 있다.

1. ~ 12. (생략)

13. 요양급여기준 제13조제4항제11호에 따른 약제 실거래가 조사결과 약제 상한금액 조정 대상이 된 약제의 상한금액은 별표 6에서 정한 기준에 따라 조정한다.

☞ **참고자료: 【별표6. 약제 실거래가 조사에 따른 약제 상한금액 조정기준】**

6. 상한금액의 조정기준

- 가. 가중평균가격이 기준상한금액보다 낮은 경우에는 해당 약제의 상한금액을 가중평균가격으로 인하하고, 이때 인하율은 기준상한금액의 10% 이내로 한다.
- 나. ~ 아. (생략)

○ 약제 실거래가 조사에 따른 상한금액 조정을 시행함에 있어 원활한 제도운영 및 안내를 위해 보건복지부에서 공고한 「약제 실거래가 조사에 따른 약제 상한금액 조정기준 세부운영지침」 (이하 ‘세부운영지침’이라 한다)에 따르면,

- **【표 1】** ‘기준 변경사항’에서와 같이 ‘17.12월에는 「조세특례제한법 시행령」 제106조제14항에 따른 부가가치세 면제의약품의 인하율을 기준상한금액의 2% 이내로 적용한다는 조정기준이 명시되어 있었으나,
- ‘19.9월에 공고된 세부운영지침에는 해당 조정기준이 삭제되었다.

【표 1】 기준 변경사항

세부운영지침(2017.12.)	세부운영지침(2019.9.)
다. 상한금액의 조정기준 ☐ 「조세특례제한법 시행령」 제106조제14항에 따른 <u>부가가치세 면제의약품의 인하율은 기준상한금액의 2% 이내</u>로 함	다. 상한금액의 조정기준 <삭제>

○ 이에 ‘2019년 약제 실거래가 조사에 따른 상한금액 조정’ 처리 내역을 점검한 결과,

- **【표 2】** ‘상한금액 인하율 조정내역’과 같이 재평가 시 부가가치세 면제의약품의 상한금액 인하율을 2% 이내로 적용토록 의견을 제출한 제약사(5개 제약사 7개 제품)들만 대상으로 세부운영지침(2019.9.)에서 기 삭제된 조정기준을 적용한 사실이 확인되었다.

○ 수감부서에서는 이전에 공고된 세부운영지침(2017.12.)에 부가가치세 면제의약품의 인하율을 기준상한금액의 2% 이내로 한다는 기준이 있었고,

- 보건복지부가 상한금액 평가 결과와 관련하여 제약사에서 요청한 제출의견(면제의약품 인하율 감면 요청)에 대해 수용하기로 결정*을 하여 상한금액 인하율이 2% 이내로 적용 되었다고 소명하였다.

※ ○부-2933(2019.12.18.) “2019년 약제 실거래가 조사 상한금액 재평가 결과(안) 보고”

【표 2】 상한금액 인하율 조정내역

제 품 코드	제 품 명	업 체 명	인하율(%)		상한금액 조정에정가(원)		
			부가가치세 면제의약품 적용 전	부가가치세 면제의약품 적용 후	부가가치세 면제의약품 적용 전	부가가치세 면제의약품 적용 후	차액
*****	ㄱ정	☒☒	2.9	2.0	4,346	4,386	40
*****	ㄴ정 25밀리그램	☢☢	2.2	2.0	8,392	8,412	20
*****	ㄷ정 150밀리그램	●●	10.0	2.0	3,828	4,168	340
*****	ㄹ정 300밀리그램	●●	6.8	2.0	4,284	4,502	218
*****	ㅁ정 600밀리그램	⊙⊙	2.2	2.0	9,155	9,177	22
*****	ㄴ캡슐 150밀리그램	☐☒	4.4	2.0	9,089	9,322	233
*****	ㄴ캡슐 200밀리그램	☐☒	2.9	2.0	9,821	9,917	96

○ 그런데 상한금액의 조정기준에 명시된 바 없이 의견을 제출한 제약사의 해당 약제만을 2%이내의 인하율로 적용하는 것은 의견을 제출하지 아니한 타 제약사와의 업무처리 형평성 및 절차적 정당성 등에 대한 문제의 소지가 있을 수 있어 부가가치세 면제의약품 인하율 관련 조정기준 반영여부 등을 검토하여 형평성, 투명성 제고 방안을 마련할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 약제 실거래가 조사에 따른 상한금액 조정 시 부가가치세 면제의약품 인하율 관련 조정기준 반영여부 등을 검토하여 형평성, 투명성 제고 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)